



PUTUSAN
Nomor 2577 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIZKY SETYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Medokan Ayu, Gang IV, Nomor 49, RT 007/002, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya;
2. **TRI SETYO UTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Saxofone, Nomor 9, RT/RW 003/008, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ida Susanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ida Susanti, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 53, Lantai 2, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RISDWIYANTO**, Direktur CV Bina Mandiri Solusindo, bertempat tinggal di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG PEMBANTU PUCANG**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Surabaya Kertajaya, Hendry Hatorangan Manalu, berkedudukan di Jalan Pucang Anom Timur, Nomor 25 B, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyo Nugroho, Associate Legal Officer Kanwil BRI Surabaya, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 122-138, Kelurahan Embong, Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perpanjangan perjanjian jangka waktu kredit pada tanggal 19 Oktober 2016 dan diperpanjang lagi pada tanggal 16 Oktober 2017 di depan Notaris Sri Ampeni Swandayani dengan tetap menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum penjaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono dalam Perpanjangan Perjanjian Jangka Waktu Kredit pada tanggal 19 Oktober 2016 dan diperpanjang lagi pada tanggal 16 Oktober 2017 di depan Notaris Sri Ampeni Swandayani yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan batal demi hukum pelelangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono;
5. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo, Kota Surabaya atas nama Prasetyarsono dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 31 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 340/PDT/2022/PT SBY, tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby, *juncto* Nomor 1061/Pdt.G/2021/PN Sby, *juncto* Nomor 340/Pdt/2022/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/PDT/2022/PT SBY, tanggal 6 Juli 2022;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang melakukan Perpanjangan Perjanjian Jangka Waktu Kredit pada tanggal 19 Oktober 2016 dan diperpanjang lagi pada tanggal 16 Oktober 2017 di depan Notaris Sri Ampeni Swandayani dengan tetap menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum penjaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/kelurahan Bendul Mrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono dalam Perpanjangan Perjanjian Jangka Waktu Kredit pada tanggal 19 Oktober 2016 dan diperpanjang lagi pada tanggal 16 Oktober 2017 di depan Notaris Sri Ampeni Swandayani yang dilakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II;
4. Menyatakan batal demi hukum pelelangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrisi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono;

5. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya atas dengan alas hak-hak milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrissi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi);

Atau apabila majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak disebabkan dalam gugatan Para Penggugat yang mohon agar menyatakan batal demi hukum pelelangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2223/Kelurahan Bendulmrissi seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) atas nama Prasetyarsono, yang terletak di Jalan Bendul Mrisi Selatan VII/18, RT 06, RW 10, Kelurahan Bendul Mrisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Prasetyarsono, ternyata dalam gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang menyelenggarakan lelang sebagai pihak, maka sudah tepat putusan *judex facti* gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RIZKY SETYAWAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RIZKY SETYAWAN**, 2. **TRI SETYO UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023



Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2577 K/Pdt/2023